

Số: 3270 /HQHN-GSKSHQ

Cao Lộc, ngày 06 tháng 9 năm 2024

V/v trả lời kiến nghị của
Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cường

Kính gửi: Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cường.

Phúc đáp nội dung Công văn số 52/CV-XC ngày 04/9/2024 của Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cường về việc tổng hợp những kiến nghị của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, vận tải tới cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Hữu Nghị, Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị có ý kiến như sau:

1. Về kiến nghị thứ nhất: Kiến nghị cơ quan Hải quan giải quyết thủ tục tập trung tại một địa điểm để doanh nghiệp hoàn tất khâu thủ tục nhanh hơn, giảm thiểu được nhân sự từ đó giảm thiểu được chi phí cho các doanh nghiệp.

Trả lời: Tại Điều 22 Luật Hải quan quy định về địa điểm làm thủ tục hải quan cụ thể như sau:

"1. Địa điểm làm thủ tục hải quan là nơi cơ quan hải quan tiếp nhận, đăng ký và kiểm tra hồ sơ hải quan, kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải"

2. Địa điểm tiếp nhận, đăng ký và kiểm tra hồ sơ hải quan là trụ sở Cục Hải quan, trụ sở Chi cục Hải quan.

3. Địa điểm kiểm tra thực tế hàng hóa bao gồm:

a) Địa điểm kiểm tra tại khu vực cửa khẩu đường bộ, ga đường sắt liên vận quốc tế, cảng hàng không dân dụng quốc tế; bưu điện quốc tế; cảng biển, cảng thủy nội địa có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa;

b) Trụ sở Chi cục Hải quan;

c).....".

Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị đang làm thủ tục Hải quan tại các địa điểm theo đúng quy định của Luật Hải quan. Việc giải quyết thủ tục tập trung tại một địa điểm như kiến nghị hiện nay để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, giảm các chi phí về nhân lực, vật lực cũng là mong muốn của cơ quan Hải quan. Tuy nhiên để thực hiện cần giải quyết nhiều vấn đề như điều kiện về trụ sở, cơ sở vật chất.... Hiện nay, ngành Hải quan đang triển khai xây dựng Hải quan số, Hải quan thông minh và triển khai hệ thống thông quan tập trung,

người khai hải quan có thể làm thủ tục hải quan một cách thuận tiện nhất, giảm thiểu tối đa chi phí về nhân lực, vật lực trong quá trình làm thủ tục hải quan.

Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị ghi nhận kiến nghị, đề xuất trên. Chi cục sẽ sớm khảo sát, báo cáo cấp trên xem xét quyết định.

2. Về kiến nghị thứ hai và thứ ba: Doanh nghiệp mong muốn cơ quan Hải quan cho phép các lô hàng ghép được hạ hàng và lưu kho, hàng của Công ty nào được phép sang tải sẽ được lấy hàng luôn không cần để hàng trên xe Trung Quốc mất nhiều thời gian chờ đợi do toàn bộ hàng trong xe được phép sang tải thì mới được lấy hàng. Đặc thù tại cửa khẩu Hữu Nghị có rất nhiều loại xe hàng ghép. Một số doanh nghiệp có nhu cầu hạ kho, lưu kho nhưng việc không cho hạ kho, lưu kho gây khó khăn cho doanh nghiệp có nhu cầu.

Trả lời: Theo quy định tại Điều 40 Luật Hải quan, *người khai hải quan có trách nhiệm bảo quản nguyên trạng hàng hóa chịu sự giám sát hải quan*. Mặt khác đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định doanh nghiệp phải khai báo phương tiện vận chuyển hàng hóa của Trung Quốc trên tờ khai hải quan và khai báo Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu trên Hệ thống tiếp nhận, kiểm tra, xác nhận Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu điện tử (Hệ thống 1790). Việc sang tải từ xe Trung Quốc sang xe Việt Nam được thực hiện theo đăng ký của doanh nghiệp với cơ quan Hải quan, đảm bảo việc kiểm tra, giám sát của cơ quan Hải quan trong việc sang tải hàng hóa, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại.

Đối với các lô hàng đóng ghép chung xe, Công ty kiến nghị cho hạ hàng, lưu kho để giải phóng xe Trung Quốc. Đối với một số lô hàng cụ thể, nếu đủ điều kiện giám sát nguyên trạng Chi cục vẫn giải quyết cho hạ kho, lưu kho theo đề nghị của doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay tại Chi cục phát sinh rất nhiều lô hàng ghép chung xe, nếu thực hiện việc hạ kho, lưu kho một cách tràn lan sẽ ảnh hưởng đến việc giám sát sang tải hàng hóa nguyên trạng từ xe Trung Quốc sang xe Việt Nam của cơ quan Hải quan. Mặt khác, trường hợp nếu hàng hóa không khai báo, khai báo sai bị cơ quan Hải quan phát hiện các doanh nghiệp sẽ dùn đẩy không nhận hàng để trốn tránh việc xử lý của cơ quan Hải quan. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng hàng hóa không có người nhận, phát sinh hàng hóa tồn đọng trong địa bàn hoạt động Hải quan làm phức tạp tình hình, gây nên tình trạng ùn ứ, ách tắc Bãi ảnh hưởng đến việc thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

3. Về kiến nghị thứ tư: Cơ quan Hải quan xem xét có Quy trình và thời gian thực hiện công việc để thực hiện giải quyết hồ sơ một cách nhanh nhất,

hiện vẫn có tình trạng các cán bộ Hải quan vẫn thu gom nhiều bộ hồ sơ rồi mới giải quyết, ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng phương tiện và hàng hóa.

Trả lời: Cơ quan Hải quan luôn tạo thuận lợi, cải cách thủ tục hành chính để phục vụ một cách tốt nhất cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa, tăng năng lực thông quan, giải phóng hàng. Việc kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa luôn được thực hiện theo đúng quy định của Luật Hải quan, các văn bản hướng dẫn thi hành và Quy trình thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan quy định. Đảm bảo kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo đúng quy định nhằm tạo thuận lợi nhất cho hoạt động xuất nhập khẩu, đồng thời cũng tăng cường kiểm tra, kiểm soát để phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

4. Về kiến nghị thứ năm: Thời gian làm việc của cán bộ Hải quan xem xét tối ưu hơn: Phương tiện Việt Nam sau 18 giờ 30 phút vào Bãi không được đăng ký thủ tục hải quan dẫn đến phương tiện Trung Quốc và hàng hóa phải lưu Bãi. Thời gian buổi trưa sắp xếp cán bộ giải quyết để được tối ưu hơn.

Trả lời: Hiện nay, tại Chi cục phát sinh trung bình 1.000 tờ khai các loại hình/ngày. Công chức Hải quan của Chi cục luôn nhiệt tình cố gắng, thường xuyên tăng ca, làm ngoài giờ để giải quyết các hồ sơ phát sinh không để hàng hóa tồn đọng. Qua kiểm tra, Chi cục nhận thấy không có trường hợp phương tiện Việt Nam sau 18 giờ 30 phút vào Bãi không được đăng ký thủ tục hải quan như phản ánh. Việc trực trưa cũng được Chi cục triển khai đến các bộ phận, tuy nhiên số lượng các doanh nghiệp đến làm thủ tục vào giờ nghỉ trưa không nhiều, chỉ có một vài doanh nghiệp có nhu cầu.

5. Về kiến nghị thứ sáu: Điều kiện sang tải: cơ quan Hải quan yêu cầu phương tiện Trung Quốc đã ở trong Bãi Xuân Cương, phương tiện Việt Nam vào đến Cổng B2 thì cơ quan Hải quan mới tích sang tải cho doanh nghiệp, sau đó doanh nghiệp mới có thể tiếp tục thực hiện các thủ tục tiếp theo, ảnh hưởng tới tiến độ sang tải hàng hóa, giải phóng phương tiện. Kiến nghị có thể thay đổi để tạo điều kiện giải phóng hàng hóa, phương tiện.

Trả lời: Theo quy định, trước khi phương tiện chở hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam phải khai báo Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu trên Hệ thống tiếp nhận, kiểm tra, xác nhận bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu điện tử (Hệ thống 1790) của cơ quan Hải quan. Khi phương tiện chở hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc vào đến Cổng B1, công chức Hải quan kiểm tra nếu phù hợp với khai báo thì xác nhận trên Hệ thống 1790. Nếu doanh nghiệp không khai báo và không được công chức Hải quan kiểm tra xác nhận phương tiện vào cửa khẩu thì sẽ không được tiếp nhận hồ sơ để làm thủ tục hải quan.

Đối với phương tiện Việt Nam: Hiện nay theo quy trình thủ tục trên Nền tảng cửa khẩu số Lạng Sơn thì khi lực lượng Biên phòng xác nhận xe không Việt Nam vào cửa khẩu thì cơ quan Hải quan mới tiến hành tích sang tải để làm các thủ tục tiếp theo. Cơ quan Hải quan và lực lượng Biên phòng đã chủ động giải quyết đối với các lô hàng có nhiều xe Việt Nam nhận sang tải, không cần phải đủ xe vào cửa khẩu mới tích sang tải mà đã tích sang tải theo từng xe để doanh nghiệp có thể làm các thủ tục tiếp theo. Để thực hiện theo kiến nghị của doanh nghiệp, các cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu xem xét trình cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung Quy trình thủ tục trên Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn.

Trên đây là ý kiến của Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị về một số nội dung kiến nghị của Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương. Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị thông báo để Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương biết và trả lời các doanh nghiệp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- LDCC (đ/c Dung ; đ/c Thành);
- Lưu: VT, GSKSHQ.

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**



Nguyễn Công Thành